

ADNAN BIN MUNIR
lwn
INTAN SHAHREEN BINTI MOHAMMED SHAH

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

18 Ogos 2020 / 28 Zulhijjah 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0141-2019]

Seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : Encik Wan Amir Akram Bin Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly

PERMOHONAN

- 1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut;
 - 1.1 Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini berdasarkan Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa semakan berkaitan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 6 November 2019 melalui Permohonan No. 10200-038-0228-2019.
 - 1.2 Mahkamah Yang Mulia ini mengubah perintah kes tersebut dan meluluskan permohonan Pemohon.
 - 1.3 Lain-lain perintah/relief yang difikirkan wajar, adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 24 Disember 2010 dan kemudiannya telah bercerai pada 20 Mac 2019. Hasil daripada perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dengan dua (2) orang anak, iaitu;

2.1 Adriana Shahnaaz Binti Adnan (Umur 7 tahun); dan

2.2 Shariff Aidan Bin Adnan (Umur 1 tahun).

3) Pemohon telah memfailkan permohonan perintah interim (hadhanah) secara inter-parte pada 6 Mei 2019.

4) Pada 6 November 2019, Mahkamah telah membuat keputusan berkaitan hak jagaan sementara anak-anak tersebut seperti berikut;

4.1 Mahkamah menolak permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

4.2 Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara bagi anak-anak yang bernama Adriana Shahnaaz Binti Adnan dan Shariff Aidan Bin Adnan diserahkan kepada Responden (ibu kandung).

4.3 Mahkamah memerintahkan Pemohon (Bapa Kandung) diberikan hak lawatan dan bermalam bersama-sama anak tersebut pada minggu pertama, ketiga dan kelima (jika ada minggu kelima) setiap bulan dengan diambil anak-anak tersebut di rumah Responden bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan semula anak-anak tersebut pada hari Ahad sebelum atau pada jam 6.00 petang..

4.4 Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan memberi kerjasama untuk memastikan perintah ini dilaksanakan dengan baik.

4.5 Perintah hak jagaan sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga ada perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadhanah melalui kes Saman No. 10200-028-0228-2019 diputuskan.

5) Pemohon mendakwa bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang atas alasan bahawa tidak mengambil kira fakta bahawa anak-anak tersebut telah dijaga, diurus dan tinggal bersama Pemohon di rumah kelamin sejak kecil sehingga perintah interim dikeluarkan berdasarkan rujukan pada Seksyen 87(3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

7) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar

proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes [**Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**], kes (**Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman (14000-003-0033-2012, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra kes No. 10000-003-0015-2012)**).

8) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

9) Setelah meneliti alasan permohonan Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan peruntukan Seksyen 87(3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara perlu mempertimbangkan dan mengutamakan kebajikan anak-anak tanpa mengganggu kehidupan kanak-kanak dengan bertukar-tukar jagaan.

10) Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10200-038-0228-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

10.1 Pemohon dan Responden telah bercerai pada 20 Mac 2019.

10.2 Pemohon telah memfailkan permohonan perintah interim (hadhanah) secara inter-parte pada 6 Mei 2019.

10.3 Pemohon dalam affidavit sokongannya yang diangkat sumpah pada 6 Mei 2019 pada Perenggan 6 telah menyatakan bahawa “ *Selepas perceraian Responden keluar daripada rumah kelamin iaitu D-510, Blok D, Paradesa Tropika Apartment, NO. 7, Persiaran Meranti PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur. Saya dan Responden bergilir-gilir menjaga anak-anak tersebut, iaitu anak-anak bermalam bersama saya dari hari Ahad malam sehinggalah hari Jumaat petang, manakala hari Jumaat malam sehingga hari Ahad petang anak-anak bermalam dan bersama Responden*”.

11) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami menyimpulkan bahawa anak-anak tersebut sememangnya telah dijaga secara bergilir-gilir oleh pihak-pihak daripada tarikh perceraian sehinggalah permohonan interim hadhanah difailkan. Anak-anak tersebut bukanlah dijaga sepenuhnya oleh Pemohon. Oleh itu tidak timbul isu bertukar-tukar jagaan sepertimana yang didakwa oleh Pemohon.

12) Dalam masalah ini kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa “ *anak-anak tersebut yang berusia 7 tahun dan satu tahun masih belum mumayyiz dan Mahkamah berpendapat kedua-dua anak ini lebih memerlukan penjagaan sementara pihak ibu berbanding pihak bapa. Tambahan pula kelayakan ibu sebagai hadhinah tidak hilang sehingga dibuktikan di Mahkamah Bicara nanti berdasarkan rujukan Seksyen 84 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*” Pada hemat kami keputusan YA Hakim Bicara ini masih lagi tidak bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Syarak. Oleh yang demikian kami berpuas hati untuk tidak campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

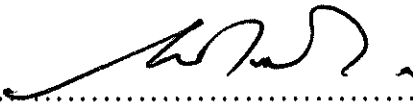
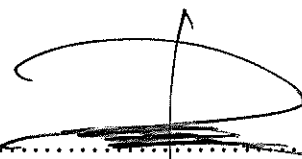
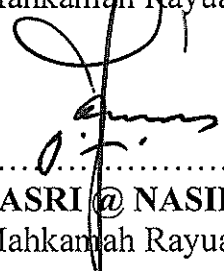
13) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa dalam tuntutan hadhanah, jika tidak timbul masalah berkaitan hak jagaan sementara, pihak-pihak seharusnya menumpukan sepenuh perhatian pada kes hadhanah tanpa perlu mengubah hak jagaan sementara dengan membuat permohonan interim hadhanah. Pada hemat kami permohonan interim hadhanah dan permohonan semakan sedikit sebanyak telah mempengaruhi tempoh penyelesaian kes di samping meningkatkan kos pihak-pihak. Pihak-pihak disarankan memberi tumpuan sepenuhnya kepada perbicaraan kes induk supaya kes hadhanah dapat diselesaikan dengan segera demi kebajikan anak-anak.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan SETELAH memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10200-038-0228-2019 MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

1. 
.....
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
2. 
.....
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
3. 
.....
YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

